

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1144/2533

นางสมพร สุนทรโรทัย

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทวีโรจน์โยธา กับพวก

จำเลย

นางสมพร สุนทรโรทัย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากโจทก์จำเลยทำการตกลงกันได้ โดยจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นที่พอใจ โจทก์ไม่ประสงค์จะเรียกร้องกับจำเลยอีกและขอถอนฟ้องคดีนี้ไปรตมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 150)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าจ้างและค่าดินลูกรังที่ค้างจำนวน 363,780.65 บาท ให้แก่โจทก์ ให้จำเลยร่วมกันหรือแทนกันเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 363,780.65 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 117)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 150)

คำสั่ง

โจทก์จะถอนฟ้องเดิมในชั้นฎีกาไม่ได้ แม้จะแปลว่าโจทก์ถอนฟ้องเท่ากับโจทก์
ประสงค์จะถอนฎีกา แต่โจทก์ไม่ได้ฎีกา จึงไม่มีคำฟ้องในชั้นฎีกาที่จะถอนได้ ให้ยก
คำร้อง

โจทก์จะถอนฟ้องเดิมในชั้นฎีกาไม่ได้ แม้จะแปลว่าโจทก์ถอนฟ้องเท่ากับโจทก์
ประสงค์จะถอนฎีกา แต่โจทก์ไม่ได้ฎีกา จึงไม่มีคำฟ้องในชั้นฎีกาที่จะถอนได้ ให้ยก
คำร้อง

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>